Noen viktige lover: kunden og prisen. Hva kan Nordlys kreve av familien?

Dette er kun et sammendrag/studiehefte utarbeidet som repetisjons- og øvingsstøtte. Det kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene — Hjertnes/Skorpen «Økonomistyring for LØM-emnet» og Hjertnes «Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet» — samt oppgitte primærkilder (Lovdata, lover, forskrifter, standarder).

SAKEN

Nordlys skulle bytte sikringsskapet og trekke nye kurser i en enebolig. Kunden er en familie, altså en forbruker. Ida ga et skriftlig prisoverslag på 36 000 kr inkludert merverdiavgift. Underveis måtte flere kurser trekkes om, innenfor det som var avtalt. Montøren så at timene løp, men ringte ikke kunden. Fakturaen ble 42 300 kr, og kunden sier hun bare betaler 36 000. På Karis pult ligger en klage til: entreprenøren Bygg AS vil bruke håndverkertjenesteloven mot Nordlys. Hos Fjell Elektro har Mona skrevet «fast pris», «prisoverslag» og «ca. 15 000 kr» om samme ladeboks til 15 300 kr.

BEGREPENE, REGLENE OG TALLENE

Kunden

Forbruker eller næringsdrivende?

Håndverkertjenesteloven gjelder tjenester til forbrukere, og den gir forbrukeren rettigheter som ikke kan avtales bort (avsnitt 20.2). Tjenester til næringsdrivende reguleres av avtalen og ulovfestet avtalerett. I bygg bruker bransjen standardkontrakter fra Standard Norge: NS 8405 og 8407, og som underentreprenør NS 8415 og 8417.

Regelen Forbruker → håndverkertjenesteloven, kan ikke avtales bort. Næringsdrivende → kontrakten.

I casen Familien i eneboligen er forbruker: loven gjelder. Bygg AS er næringsdrivende: loven gjelder ikke, kontrakten gjør. 59,6 % av bransjens omsetning er næringsbygg og nye boliger, 19,7 % service (NHO Elektro, Lønnsomhetsrapport 2025). Et borettslag er ikke uten videre forbruker. I jobben: første spørsmål i hver sak: hvem er kunden? Svaret avgjør om du leser loven eller kontrakten.

Pliktene langs jobben

Når må du si fra til kunden?

Før avtalen og før start: står prisen i misforhold til verdien, eller blir tjenesten ikke til rimelig nytte, skal du frarå (§ 7 første ledd). Under arbeidet: fagmessig, som en dyktig og erfaren fagmann (§ 5). Får du grunn til å tro at prisen blir betydelig høyere enn kunden måtte vente, skal du kontakte henne (§ 7 andre ledd).

Regelen § 7: frarå når det ikke lønner seg, og si fra når prisen løper. Brytes plikten, kan kunden slippe å betale fullt ut.

I casen Montøren så at timene løp i eneboligen, men ringte ikke. Det er et brudd på § 7 andre ledd, og det gjør at familien kan slippe å betale fullt ut. Eksempel på § 7 første ledd: et 30 år gammelt skap repareres for 18 000 kr når et nytt koster 24 000. Si det før start. I jobben: én telefon når timene løper, notert på arbeidsordren, er billigere enn en faktura kunden ikke vil betale.

Tilleggsarbeid

Kan du bare gjøre det og fakturere?

Viser det seg behov for arbeid utenfor oppdraget som er praktisk å gjøre samtidig, skal du kontakte forbrukeren først (§ 9 første ledd). Sier hun ja, kan arbeidet kreves betalt (§ 33). Arbeid som ikke kan utsettes uten fare for vesentlig skade, skal gjøres i rimelig utstrekning (tredje ledd). Er hun ikke å nå, setter loven strenge vilkår (andre ledd): hun må antas å ville ha det gjort, og prisen må være lav. Boka sier kortere at arbeidet kan påbegynnes.

Regelen Utenfor oppdraget → ring først (§ 9). Ja → betaling (§ 33). Fare for vesentlig skade → gjør det som ikke kan vente.

I casen Under skapbyttet målte montøren at beskyttelseslederen til en soveromskurs var brutt i en koblingsboks. Han koblet ut kursen, merket den, ringte kunden (§ 9) og rettet etter et ja. Han kan ikke sette kursen under spenning uten jord; det å gjøre kursen trygg kommer først (vår tolkning; anlegget skal være kontrollert og prøvet før bruk, FEL § 12). I jobben: spør ikke «haster det?». Spør: har jeg snakket med kunden? Skriv svaret på arbeidsordren.

Prisformene

Hva har kunden fått løfte om?

Boka nevner fire prisformer, fra mest til minst bindende: fast pris (aldri mer for oppdraget), høyeste pris (kan bli lavere, ikke høyere), prisoverslag (ikke vesentlig over, og i alle fall ikke mer enn 15 %) og uforpliktende prisantydning. Er prisen ikke avtalt, gjelder gjengs pris, så lenge den ikke er urimelig (§ 32).

Regelen Fast > høyeste > overslag (høyst +15 %) > prisantydning > gjengs pris. Håndverkeren må godtgjøre hvilken prisform som ble gitt.

I casen Ida skrev «prisoverslag 36 000 kr» i tilbudet til familien. Da gjelder 15 %-taket. Hadde hun skrevet fast pris, var 36 000 kr det Nordlys kunne kreve. I jobben: skriv prisformen med ord i tilbudet. «Ca.» er det svakeste du kan skrive, og det er du som må bevise hva du mente.

15 %-taket

Hvor mye kan et prisoverslag sprekke?

Er det gitt prisoverslag, skal prisen ikke overstige det oppgitte beløpet vesentlig, og i alle fall ikke med mer enn 15 % (§ 32 andre ledd). 15 % er en yttergrense, ikke et fribeløp: også en mindre overskridelse kan være vesentlig, og den må kunne begrunnes. Bokas eksempel: mureren gir overslag 25 000 kr og fakturerer 29 500 kr. Taket er 25 000 × 1,15 = 28 750 kr, overskridelsen 4 500 / 25 000 = 18 %, og 29 500 − 28 750 = 750 kr kan i alle fall avvises.

Regelen Tak = overslag × 1,15. Kan i alle fall avvises = faktura − tak.

I casen Familien: taket er 36 000 × 1,15 = 41 400 kr. Fakturaen på 42 300 er 900 kr over taket, og montøren ringte ikke. Familien kan i alle fall avvise 900 kr, og trolig mer. I jobben: regn taket før du sender fakturaen.

Overskridelsen i prosent

Av overslaget eller av fakturaen?

Overskridelsen måles mot det kunden fikk løfte om: prisoverslaget. Deler du på fakturaen, får du et lavere tall, og en faktura som ligger over grensen, ser ut til å ligge under. Det er den vanligste regnefeilen med 15 %-regelen.

Regelen Overskridelse i % = (faktura − overslag) / overslag × 100. Aldri delt på fakturaen.

I casen 42 300 − 36 000 = 6 300 kr over. Riktig: 6 300 / 36 000 = 17,5 %, over grensen. Feil: 6 300 / 42 300 = 14,9 %, som ser ut som under. Kari kan høyst kreve 41 400 kr. I jobben: når kunden klager, regn som kunden og loven: fra overslaget.

Fast pris pluss tillegg

Hvorfor ikke 15 % oppå?

Fast pris er fast for det avtalte oppdraget. 15 %-regelen gjelder bare prisoverslag. Dukker det opp tilleggsarbeid utenfor oppdraget, og kunden sier ja (§ 9), kan det kreves betalt i tillegg (§ 33). Det legges til den faste prisen, ikke oppå en prosent.

Regelen Fast pris: pris + avtalt tilleggsarbeid. Prisoverslag: høyst overslag × 1,15 for oppdraget, + avtalt tilleggsarbeid.

I casen Fjell Elektro, til sammenlikning: ladeboks med installasjon 15 300 kr med mva. (dyrere boks og lengre kabelføring enn Nordlys' standardjobb til 9 580 kr uten mva.). Kunde 1 har fast pris og sier ja til ny underfordeling for 5 000 kr: 15 300 + 5 000 = 20 300 kr, ikke 15 300 × 1,15 + 5 000 = 22 595 kr. Kunde 2 fikk prisoverslag: taket er 15 300 × 1,15 = 17 595 kr, men 15 % er ikke et fribeløp. Egen kurs og jordfeilvern er påbudt og er med. I jobben: skriv i tilbudet hva som ikke er med i den faste prisen, og at det avtales først.

Ordene i bransjen og i boka

Arbeidsavtale	Ansettelseskontrakt, kontrakten
Tariffavtale	Overenskomsten, LOK (Landsoverenskomsten for elektrofagene)
Overtid	OT, overtidstimer, «å jobbe over»
Oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold	Nedbemanning, driftsinnskrenkning
Forbruker / næringsdrivende	Privatkunde / bedriftskunde, byggherre, entreprenør
Prisoverslag / gjengs pris	Estimat, «ca.-pris» / regningsarbeid, etter medgått tid
Tilleggsarbeid	Tillegg, endring, ekstraarbeid

På prøve og eksamen bruker du lærebokas ord (venstre kolonne).

DOMMEN

SVARET

Familien er forbruker, så håndverkertjenesteloven gjelder. Med prisoverslag er taket 36 000 × 1,15 = 41 400 kr. Fakturaen er 6 300 / 36 000 = 17,5 % over overslaget (ikke 14,9 %, som er delt på fakturaen), og 900 kr kan i alle fall avvises. Fordi montøren ikke ringte da timene løp (§ 7 andre ledd), kan familien trolig avvise mer. Bygg AS er næringsdrivende; der gjelder kontrakten. Hos Fjell: fast pris + avtalt tilleggsarbeid = 15 300 + 5 000 = 20 300 kr; 15 % gjelder bare prisoverslag. Rutinen: prisformen med ord i tilbudet, og én telefon når timene løper.

OPPGAVE OG LESING

Oppgave 2A og 2B i arbeidsboka (LØM-appen → Organisasjon og ledelse kapittel 20 → Filer → OL20_Noen_viktige_lover_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 2A og 2B).

Les Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kapittel 20: avsnitt 20.2 (håndverkertjenesteloven), 20.2.1 (§ 5), 20.2.2 (§ 7), 20.2.3 (§ 9), 20.2.4 (§ 32, prisformene) og 20.2.5 (§ 33). Regn bokas oppgave 2 om mureren.

Kan du forklare Forklar når håndverkertjenesteloven gjelder. Gjør rede for plikten til å fraråd og til å si fra når prisen løper. Forklar reglene for tilleggsarbeid. Forklar de fire prisformene, og regn 15 %-taket på et prisoverslag.

Kilder: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 20, avsnitt 20.2–20.2.5 og oppgave 2 (mureren). Håndverkertjenesteloven (lov 16. juni 1989 nr. 63) slik læreboka siterer §§ 5, 7, 9, 32 og 33; § 9 andre ledd også etter Smarte Penger (13.8.2026); ikke lest i Lovdata. NHO Elektro: Lønnsomhetsrapport 2025. Standard Norge: NS 8405, 8407, 8415, 8417 (nevnt). Situasjonene er konstruert for kapitlet. Versjon 7.3, oktober 2026.